

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1314/2530	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางจำปี สินศุกฤกษ์	โจทก์
	นางลิ้วไพบ์หรือไพบ์ อังศุภานิช กับพวก	
		จำเลย
	นางรัตติยา สินศุกฤกษ์ ผู้ขอประกัน ผู้	
	ร้อง	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางจำปี สินศุกฤกษ์ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบมาตรา 84 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ฯลฯ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างอุทธรณ์ (อันดับ 95,99)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยขอให้
ถือเอาหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องยื่นไว้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529 เป็นหลักทรัพย์ในชั้น
อุทธรณ์ด้วยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ของจำเลยที่ 1(อันดับ 106)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน ใน
ราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 7,12)

คำสั่ง

ได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ให้ยกคำร้อง

ได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น